

## **CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS**

En Lima, 01 de enero del año 2026

**Entre**

**RTRES WEB SOLUTIONS SAC** con RUC 20517137881 y con Domicilio en JR CABO BLANCO 176 URB LOS CEDROS CHORRILLOS En adelante Rtres.

Y \_\_\_\_\_ con RUC \_\_\_\_\_ En adelante el Cliente.

Se conviene lo siguiente:

### **1. Objeto del Contrato**

1.1. Constituye el objeto del presente Contrato la prestación por parte de Rtres de los servicios de soporte, actualización y mantenimiento [en adelante, el "Servicio"], de los productos y programas informáticos relacionados en el Anexo [en adelante el "Software"]. Las características, especificaciones y condiciones generales del Servicio se detallan en el presente Contrato y las condiciones particulares del Servicio contratado por el CLIENTE se especifican en el Anexo del Contrato.

1.2. Únicamente podrá quedar incluido en la cobertura del Servicio el Software desarrollado por Rtres, o aquellos productos y programas informáticos distribuidos por Rtres.

### **2. Condiciones del Servicio**

2.1. Rtres cuenta con los medios técnicos y organizativos necesarios para realizar la prestación del Servicio, y pondrá a disposición del CLIENTE el personal técnico o profesional adecuado para su prestación.

2.2. El Servicio comprende las siguientes prestaciones por parte de Rtres:

– Soporte telefónico: Servicio de asistencia telefónica para solución de dudas, consultas, asesoramiento y/o notificación de problemas sobre cualquier aspecto del Software.

– Ayuda on-line: Servicio de asistencia telemática a través de correo electrónico (E-mail: support@rtreswebsolutions.freshdesk.com), SMS, chat OnLine, WhatsApp y/o del Área de Clientes de la web de Rtres (<https://rtreswebsolutions.freshdesk.com>), para solución de dudas, consultas, asesoramiento y/o notificación de problemas sobre cualquier aspecto del Software.

– Soporte personal: Servicio de asistencia personal para resolución de consultas sobre el funcionamiento del Software en las oficinas del CLIENTE.

– Conexión remota: Servicio de asistencia telemático a través de conexión remota segura para solución de consultas, asesoramiento, resolución de problemas y/o notificación de problemas relacionados con el Software.

– Formación: Acceso a los cursos de formación y tutoriales on-line, sobre diferentes aspectos relacionados con el Software.

– Documentación: Acceso a la librería de videos y manuales de Rtres.

– Actualizaciones: Rtres pondrá a disposición del CLIENTE las nuevas versiones y/o actualizaciones del Software, de forma que las aplicaciones estén siempre al día y con las

máximas prestaciones. Las actualizaciones del Software serán totalmente gratuitas y notificadas por medios telemáticos que permitan realizar su descarga.

– Respaldo de seguridad: Rtres realizará un respaldo de su información de manera quincenal. Luego del año previa coordinación con el cliente, se creará un histórico de información para liberar la base de datos transaccional.

2.3. Rtres prestará el Servicio desde sus oficinas, por teléfono o por los medios que considere apropiados, dentro de las horas hábiles de trabajo y según el calendario laboral oficial: Lunes a Viernes De 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 h. (Horario Peruano)

2.4. El tiempo de respuesta promedio para las consultas será de veinticuatro (24) horas o inferior, si bien en caso de errores de la aplicación el tiempo de solución del problema puede ser mayor o incluso no tener solución a corto plazo. En estos casos Rtres ofrecerá sugerencias para tratar de mitigar el error.

2.5. Ocasionalmente las actualizaciones podrían requerir una actualización del hardware para conseguir un mayor rendimiento del Software. En estas circunstancias, el CLIENTE deberá evaluar la necesidad de adquirir el equipamiento adicional.

2.6. Para la prestación del Servicio será condición indispensable que el CLIENTE tenga el Software actualizado a la última versión existente.

### **3. Condiciones Económicas**

3.1. El Servicio se establece en modalidad anual. El precio y la forma de pago se detallan en el Anexo 1 del presente Contrato.

3.2. El pago del Servicio se realizará preferentemente mediante transferencia bancaria a la cuenta de Rtres. En todo momento, el pago será realizado por adelantado a la prestación de servicios.

3.3. El precio del Servicio se incrementará con el IGV (o impuestos que procedan) legalmente aplicable y podrá ser revalorizado anualmente, en el mes de octubre de cada año. Rtres comunicará por escrito al CLIENTE dichas variaciones.

3.4. La falta de pago en los plazos y términos acordados supondrá la interrupción de la prestación del Servicio, no responsabilizándose Rtres. En cualquier caso, una vez puesto al corriente de pago, se procederá a reanudar la prestación del Servicio a la mayor brevedad posible.

### **4. Prestaciones excluidas**

4.1. En ningún caso quedarán incluidos problemas ajenos al funcionamiento del hardware y del software distinto al que es objeto del presente Contrato. Se atenderán única y exclusivamente cuestiones relacionadas con el Software contratado, quedando excluidas todas aquellas cuestiones relacionadas con el manejo o funcionamiento de otras aplicaciones o sistemas operativos propiedad de otras entidades o marcas.

4.2. Tampoco quedará cubierta por el Servicio la asistencia técnica necesaria para la solución de problemas surgidos por mal uso del programa, fallo de la red informática o de los ordenadores, virus informáticos, recuperación de copias de seguridad y cualquier otra causa diferente al uso normal del Software contratado.

4.3. El Servicio no comprende el desplazamiento del servicio técnico a las instalaciones del CLIENTE. Cuando por razones específicas o circunstanciales pueda resultar necesaria dicha asistencia, el servicio se facturará de acuerdo con las tarifas vigentes de Rtres.

4.4. El Servicio no incluye la realización de copias de seguridad, la configuración del sistema de copias de seguridad o la recuperación de datos. Para su seguridad, el CLIENTE deberá realizar con la mínima periodicidad posible copias de seguridad de la información contenida en su disco duro.

## **5. Duración**

5.1. La duración del Contrato se establece por UN (1) AÑO: Del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre del 2026.

5.2. El Contrato se renovará automáticamente por períodos sucesivos de un (1) año, a no ser que alguna de las partes lo disuelva, en cualquier momento de su vigencia, mediante notificación por escrito que garantice confirmación de recepción, con una antelación no inferior a un (1) mes.

## **6. Finalización del Contrato**

6.1. Cualquiera de las partes podrá disolver este Contrato con efectos inmediatos mediante notificación por escrito que garantice confirmación de recepción con fecha, en caso de incumplimiento grave por la otra parte de sus obligaciones contractuales o en caso de circunstancias excepcionales que justifiquen una resolución anticipada.

6.2. Rtres tendrá derecho a declarar disuelto el presente Contrato inmediatamente, sin dar preaviso por escrito al CLIENTE, en caso de que se produzcan una o varias de las circunstancias siguientes:

(a) Por la falta de pago por parte del CLIENTE de las cantidades correspondientes en la fecha de vencimiento de cada una de ellas; (b) Si el CLIENTE está reproduciendo ilegalmente cualesquiera productos Rtres, o de cualquier otra manera involucrado en actividades prohibidas por las leyes peruanas; y (c) Si el CLIENTE es declarado en concurso de acreedores o en situación de insolvencia grave.

### **Anexo 1: Precio y forma de pago**

Precio:

- \$1,700 por un Año o \$170 Mensuales.

Incluye:

- Soporte durante los 365 día del año en el horario laboral establecido. Respuesta desde 150 a 270 minutos como máximo luego de notificar la incidencia.
- Respaldo de la base de datos de forma mensual. Copia Local y Copia en otro Server Cloud. (Las copias anteriores al mes se eliminan de forma automática)
- Soporte por teléfono, correo o WhatsApp.
- Ingreso a una zona privada de clientes para descargar manuales y/o videos.